ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
NK | MEMBERS

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») определяет условия использования цифрового сервиса NK | MEMBERS (далее — «Сервис»), а также регулирует права, обязанности и ответственность Индивидуального предпринимателя Прусенко Ильи Николаевича (далее — «Исполнитель») и физического лица, использующего Сервис (далее — «Пользователь»).

1.2. Сервис NK | MEMBERS представляет собой закрытое информационно-консультационное сообщество для предпринимателей и специалистов, функционирующее на основе модели подписки и предоставляющее Пользователям доступ к цифровым информационным материалам, библиотеке знаний, аналитическим материалам, онлайн-разборам, закрытым мероприятиям, цифровым сервисам и иным возможностям, предусмотренным выбранным тарифом.

1.3. Сервис не является образовательной организацией, не осуществляет образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, не реализует образовательные программы в понимании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не проводит итоговую аттестацию и не выдает документы об образовании или квалификации.

1.4. Материалы, размещенные в Сервисе, носят исключительно информационный, консультационный, аналитический и ознакомительный характер и предназначены для самостоятельного использования Пользователем.

1.5. Использование Сервиса означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения, Политики конфиденциальности, Публичной оферты, Правил сообщества и иных документов Исполнителя.

1.6. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения Пользователь обязан прекратить использование Сервиса и не оформлять подписку.

1.7. Пользователь подтверждает свою гражданскую дееспособность и право заключать настоящий договор.

1.8. Использование Сервиса допускается исключительно в законных целях и не должно нарушать законодательство Российской Федерации, права третьих лиц и положения настоящего Соглашения.

1.9. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для обеспечения работы Сервиса, включая платежные системы, облачные сервисы, подрядчиков и технических партнеров.

1.10. Исполнитель вправе изменять функциональные возможности Сервиса, интерфейс, состав материалов и перечень сервисов при сохранении оплаченного объема доступа Пользователя.

1.11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации, оплаты подписки либо начала использования Сервиса.

1.12. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Сервис цифровая платформа NK | MEMBERS, включающая Telegram-канал, Mini App, библиотеку материалов, онлайн-мероприятия и иные цифровые сервисы.

2.2. Исполнитель Индивидуальный предприниматель Прусенко Илья Николаевич, предоставляющий Пользователю доступ к Сервису.

2.3. Пользователь физическое лицо, принявшее условия настоящего Соглашения и получившее доступ к Сервису.

2.4. Подписка возмездное право временного доступа к функционалу Сервиса на оплаченный период с автоматическим продлением до момента отмены Пользователем или Исполнителем в случаях, предусмотренных документами Сервиса.

2.5. Личный доступ индивидуальный доступ Пользователя к Сервису, не подлежащий передаче третьим лицам.

2.6. Контент любые текстовые материалы, видео, аудио, записи эфиров, шаблоны, документы, презентации, изображения и иные материалы, размещенные в Сервисе.

2.7. Онлайн-разбор информационно-консультационная встреча, проводимая дистанционно посредством сервисов видеоконференцсвязи.

2.8. Библиотека закрытый раздел Сервиса с цифровыми материалами и архивом записей.

2.9. Сообщество совокупность Пользователей, имеющих действующую подписку и соблюдающих Правила сообщества.

2.10. Тариф совокупность условий доступа, стоимости и функциональных возможностей, предоставляемых Пользователю.

2.11. Персональные данные любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному Пользователю, обрабатываемая Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.

2.12. Акцепт полное и безоговорочное принятие условий документов NK | MEMBERS путем регистрации, оплаты либо начала использования Сервиса.

2.13. Интеллектуальная собственность результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежащие Исполнителю либо используемые им на законных основаниях.

2.14. Стороны Исполнитель и Пользователь совместно.

2.15. Термины, не определенные настоящим разделом, толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота и смыслом соответствующих положений настоящего Соглашения.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Исполнителем и Пользователем, возникающие в связи с предоставлением доступа к цифровому сервису NK | MEMBERS на условиях платной подписки.

3.2. Исполнитель предоставляет Пользователю неисключительное, непередаваемое и ограниченное право доступа к функционалу Сервиса на срок действия оплаченной подписки.

3.3. В состав Сервиса могут входить: закрытый Telegram-канал, Telegram Mini App, библиотека цифровых материалов, записи онлайн-разборов, аналитические материалы, шаблоны документов, чек-листы, онлайн-встречи, мероприятия, а также иные цифровые сервисы, объявленные Исполнителем.

3.4. Перечень материалов и возможностей Сервиса не является фиксированным. Исполнитель вправе дополнять, изменять, обновлять или исключать отдельные

материалы и функции при условии сохранения общего характера предоставляемого сервиса.

3.5. Предоставляемые материалы носят информационно-консультационный характер и предназначены для самостоятельного использования Пользователем. Исполнитель не принимает управленческие, инвестиционные, юридические, налоговые либо иные решения за Пользователя.

3.6. Исполнитель не гарантирует достижение Пользователем конкретных финансовых, предпринимательских, профессиональных либо иных результатов вследствие использования Сервиса. Любые результаты зависят от действий, опыта, компетенций и иных обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя.

3.7. Доступ предоставляется исключительно одному Пользователю. Передача учетной записи, ссылок, материалов или доступа третьим лицам запрещена, если иное прямо не согласовано Исполнителем.

3.8. Пользователь обязуется использовать Сервис исключительно в законных целях, соблюдать настоящее Соглашение, Правила сообщества и уважать права других участников.

3.9. Оплата подписки предоставляет право доступа к Сервису, но не означает перехода или передачи Пользователю каких-либо исключительных прав на материалы Сервиса.

3.10. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает, что ознакомился с функциональными возможностями Сервиса, понимает характер предоставляемых услуг и принимает условия настоящего Соглашения в полном объеме.

4. РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА

4.1. Для получения доступа к Сервису Пользователь проходит регистрацию посредством Telegram-бота, Telegram Mini App либо иного интерфейса, определенного Исполнителем.

4.2. При регистрации Пользователь предоставляет достоверные сведения, необходимые для идентификации, оформления подписки и исполнения обязательств Исполнителя. Пользователь несет ответственность за актуальность предоставленных данных.

4.3. Доступ к Сервису предоставляется после успешного оформления подписки и подтверждения поступления оплаты, если иное не предусмотрено условиями конкретного тарифа или акцией Исполнителя.

4.4. Учетная запись и предоставленный доступ являются персональными. Пользователь не вправе передавать свои учетные данные, ссылку на Mini App, доступ к закрытому Telegram-каналу либо иные способы авторизации третьим лицам.

4.5. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Исполнителя при обнаружении несанкционированного доступа к своей учетной записи либо при наличии оснований полагать, что такие данные стали известны третьим лицам.

4.6. Исполнитель вправе использовать технические средства для выявления случаев совместного использования одной учетной записи несколькими лицами, массового скачивания материалов, автоматизированного доступа либо иных действий, нарушающих настоящее Соглашение.

4.7. В случае выявления нарушений Исполнитель вправе временно ограничить доступ к Сервису, запросить дополнительную идентификацию Пользователя либо прекратить доступ в порядке, установленном настоящим Соглашением.

4.8. Пользователь самостоятельно обеспечивает наличие технических средств и доступа к сети Интернет, необходимых для использования Сервиса. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Сервиса по причинам, связанным с оборудованием, программным обеспечением, качеством интернет-соединения или действиями третьих лиц.

4.9. Исполнитель вправе проводить технические работы, обновления, профилактическое обслуживание и модернизацию Сервиса. При возможности Пользователи уведомляются о плановых работах заранее. Время проведения таких работ не считается нарушением обязательств Исполнителя.

4.10. Предоставление доступа к отдельным разделам Сервиса может зависеть от выбранного тарифа, статуса подписки, выполнения дополнительных условий либо прохождения проверки, если это предусмотрено правилами соответствующего раздела Сервиса.

4.11. Исполнитель вправе отказать в предоставлении доступа либо прекратить доступ Пользователя при наличии оснований полагать, что регистрация произведена с нарушением законодательства Российской Федерации, настоящего Соглашения или с использованием недостоверных сведений.

4.12. Прекращение действия подписки, ее отмена либо непоступление очередного платежа влечет прекращение доступа к материалам и функциональным возможностям Сервиса, если иное прямо не предусмотрено Исполнителем.

5. ПОДПИСКА, СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ

5.1. Доступ к Сервису предоставляется на условиях возмездной подписки. Размер, период действия и состав функциональных возможностей определяются выбранным Пользователем тарифом и информацией, опубликованной Исполнителем на момент оформления подписки.

5.2. На дату принятия настоящего Соглашения базовая стоимость подписки составляет 499 (четыреста девяносто девять) рублей за расчетный период один календарный месяц. Исполнитель вправе изменять стоимость подписки для новых пользователей либо при продлении действующей подписки при условии предварительного уведомления Пользователя.

5.3. Оплата осуществляется посредством платежных сервисов, подключенных Исполнителем. Пользователь самостоятельно выбирает способ оплаты из числа доступных на момент совершения платежа.

5.4. При использовании банковской карты либо иного платежного инструмента Пользователь подтверждает, что является его законным владельцем либо имеет законные основания для использования такого платежного средства.

5.5. Исполнитель не хранит полные реквизиты банковских карт Пользователей. Обработка платежей осуществляется оператором платежной системы в соответствии с его правилами и требованиями законодательства.

5.6. Подписка считается оформленной с момента успешного подтверждения платежной операцией и поступления информации об оплате Исполнителю.

5.7. Подписка предусматривает автоматическое продление на очередной расчетный период путем автоматического списания денежных средств с выбранного Пользователем платежного средства, если автоматическое продление не было отключено до даты очередного списания.

5.8. Пользователь соглашается на автоматическое списание денежных средств в размере стоимости действующего тарифа в целях непрерывного предоставления доступа к Сервису.

5.9. Пользователь вправе отменить автоматическое продление подписки в любое время через предусмотренный Исполнителем способ управления подпиской. После отмены доступ сохраняется до окончания уже оплаченного периода, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.10. Если очередной платеж не может быть списан по причинам, зависящим от банка, платежной системы либо Пользователя, Исполнитель вправе временно приостановить доступ до момента успешного поступления оплаты.

5.11. Исполнитель вправе предоставлять скидки, промокоды, специальные предложения и бесплатные пробные периоды. Такие предложения действуют исключительно на условиях, опубликованных Исполнителем, и не изменяют общие положения настоящего Соглашения.

5.12. Все комиссии банков, платежных систем и операторов связи, возникающие при осуществлении платежа, оплачиваются Пользователем самостоятельно, если иное прямо не указано Исполнителем.

5.13. Обязанность Исполнителя по предоставлению доступа считается исполненной с момента открытия Пользователю возможности использовать функциональные возможности Сервиса независимо от фактического использования Пользователем предоставленного доступа.

5.14. Возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном Публичной офертой, Политикой возврата и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязуется:

- предоставить Пользователю доступ к Сервису после выполнения условий оплаты;
- обеспечивать работоспособность Сервиса в разумных пределах с учетом проведения технических работ;
- принимать разумные меры по защите персональных данных Пользователя;
- информировать Пользователя о существенных изменениях условий использования Сервиса;

6.2. Исполнитель вправе:

- изменять функциональные возможности, интерфейс и состав материалов Сервиса;

- обновлять библиотеку материалов, удалять устаревший контент и публиковать новый;
- изменять стоимость подписки в порядке, предусмотренном документами Сервиса;
- привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств;
- приостанавливать доступ Пользователя при нарушении настоящего Соглашения;
- запрашивать подтверждение личности при наличии признаков неправомерного использования учетной записи;

6.3. Пользователь обязуется:

- соблюдать настоящее Соглашение и Правила сообщества;
- предоставлять достоверные сведения при регистрации;
- не передавать доступ к Сервису третьим лицам;
- не копировать, не распространять и не публиковать материалы Сервиса без письменного разрешения Исполнителя;
- не использовать автоматизированные средства для скачивания материалов;
- уважительно относиться к другим участникам сообщества;

6.4. Пользователю запрещается:

- использовать Сервис в противоправных целях;
- размещать материалы, нарушающие законодательство РФ или права третьих лиц;
- осуществлять массовую рассылку рекламы, спам или навязчивые коммерческие предложения;
- пытаться получить несанкционированный доступ к технической инфраструктуре Сервиса;
- выдавать себя за другого пользователя либо представителя Исполнителя;

6.5.

- Нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, может являться основанием для ограничения либо прекращения доступа Пользователя без ущерба иным правам Исполнителя, предусмотренным настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Все объекты, размещенные в Сервисе NK | MEMBERS, включая текстовые материалы, видеозаписи, аудиозаписи, презентации, шаблоны документов,

изображения, графические элементы, логотипы, фирменное наименование, дизайн интерфейса, базы данных, методические материалы, подборки контента и иные результаты интеллектуальной деятельности, являются объектами интеллектуальной собственности и охраняются законодательством Российской Федерации.

7.2. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат Исполнителю либо используются им на законных основаниях в соответствии с договорами с правообладателями.

7.3. Оплата подписки предоставляет Пользователю исключительно ограниченное, неисключительное, непередаваемое право личного использования материалов Сервиса в течение срока действия подписки. Исключительные права на материалы Пользователю не передаются.

7.4. Пользователю запрещается полностью или частично копировать, воспроизводить, распространять, публиковать, продавать, лицензировать, переводить, перерабатывать, размещать в открытом доступе, передавать третьим лицам либо иным образом использовать материалы Сервиса вне целей личного использования без предварительного письменного согласия Исполнителя.

7.5. Запрещается запись, скачивание, массовое архивирование, автоматизированный сбор материалов, использование программных средств, скриптов, ботов, технологий искусственного интеллекта или иных инструментов для создания производных баз знаний либо повторного распространения материалов Сервиса без письменного разрешения Исполнителя.

7.6. Пользователь вправе использовать полученные материалы исключительно для собственного профессионального развития и ведения своей деятельности без нарушения исключительных прав Исполнителя.

7.7. При обнаружении фактов незаконного распространения материалов Исполнитель вправе потребовать прекращения нарушения, удаления материалов, возмещения убытков и применения иных способов защиты прав, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

7.8. Пользователь несет ответственность за нарушение исключительных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

7.9. Прекращение действия подписки не прекращает обязанность Пользователя соблюдать положения настоящего раздела. Ограничения на использование объектов интеллектуальной собственности сохраняют силу бессрочно в пределах срока действия исключительных прав.

8. ОНЛАЙН-РАЗБОРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СООБЩЕСТВЕ

8.1. В рамках подписки Исполнитель вправе проводить онлайн-разборы, прямые эфиры, вебинары, групповые созвоны, встречи сообщества, интервью, мастер-классы и иные мероприятия в дистанционном или очном формате.

8.2. Перечень, периодичность, продолжительность, формат и состав мероприятий определяются Исполнителем самостоятельно и могут изменяться без предварительного согласования с Пользователями.

8.3. Участие Пользователя в мероприятиях осуществляется добровольно. Невозможность участия по личным причинам не является основанием для продления подписки, перерасчета стоимости либо возврата денежных средств, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.4. Исполнитель вправе осуществлять аудио-, фото- и видеозапись мероприятий в целях обеспечения работы Сервиса, подготовки обучающих материалов, внутреннего архива, контроля качества, маркетинга и продвижения проекта NK | MEMBERS.

8.5. Пользователь, принимая настоящее Соглашение, выражает согласие на возможное попадание его изображения, голоса, имени или иных сведений, добровольно сообщенных во время мероприятий, в записи таких мероприятий. Отдельное согласие на обработку персональных данных и использование изображения оформляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.6. Пользователь обязуется соблюдать нормы деловой этики, уважительно относиться к другим участникам сообщества, не использовать оскорбительные выражения, угрозы, дискриминационные высказывания, ненормативную лексику, а также не совершать действий, способных нарушить нормальную работу сообщества.

8.7. Пользователю запрещается самостоятельно вести запись мероприятий, транслировать их третьим лицам, публиковать записи, передавать ссылки для подключения или иным способом предоставлять доступ лицам, не имеющим действующей подписки, без письменного согласия Исполнителя.

8.8. Исполнитель вправе удалить Пользователя с мероприятия либо ограничить его участие при нарушении настоящего Соглашения, Правил сообщества или законодательства Российской Федерации.

8.9. Высказанные экспертами, приглашенными спикерами и другими участниками мнения являются их личной позицией и не рассматриваются как обязательные рекомендации, индивидуальные консультации, финансовые, инвестиционные, юридические либо налоговые советы.

8.10. Исполнитель не гарантирует достижение Пользователем какого-либо коммерческого, финансового или иного результата вследствие участия в мероприятиях сообщества.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Сервис NK | MEMBERS представляет собой информационно-консультационный сервис и закрытое предпринимательское сообщество. Материалы, публикуемые в Сервисе, предназначены исключительно для информационных целей и не являются индивидуальными юридическими, финансовыми, инвестиционными, налоговыми, медицинскими или иными профессиональными консультациями.

9.2. Пользователь самостоятельно принимает любые решения, основанные на информации, полученной посредством Сервиса, и несет полную ответственность за последствия таких решений.

9.3. Исполнитель не гарантирует получение Пользователем прибыли, роста доходов, привлечения клиентов, заключения сделок, достижения бизнес-результатов либо иных экономических показателей в результате использования Сервиса.

9.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Сервиса, вызванную обстоятельствами, не зависящими от него, включая перебои в работе сети Интернет, оборудования Пользователя, программного обеспечения, сервисов Telegram, платежных систем, хостинг-провайдеров и иных третьих лиц.

9.5. Исполнитель вправе временно ограничивать доступ к Сервису в связи с обновлением, техническими работами, устранением неисправностей, модернизацией платформы или по причинам обеспечения информационной безопасности.

9.6. Исполнитель не отвечает за содержание сайтов, сервисов и ресурсов третьих лиц, ссылки на которые могут размещаться в Сервисе, а также за последствия использования Пользователем таких ресурсов.

9.7. Пользователь подтверждает, что до оформления подписки ознакомился с описанием Сервиса, его функциональными возможностями, условиями подписки и принимает их в полном объеме.

9.8. В максимально допустимой законодательством Российской Федерации степени ответственность Исполнителя ограничивается размером денежных средств, фактически уплаченных Пользователем за последний оплаченный расчетный период подписки.

9.9. Исполнитель не несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, потерю деловой репутации, потерю данных либо иные неблагоприятные последствия, возникшие вследствие использования или невозможности использования Сервиса, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации.

9.10. Ни одно положение настоящего раздела не ограничивает ответственность Исполнителя в случаях, когда такое ограничение прямо запрещено законодательством Российской Федерации.

10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА К СЕРВИСУ

10.1. Исполнитель вправе временно приостановить либо полностью прекратить доступ Пользователя к Сервису в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Публичной офертой, Правилами сообщества или законодательством Российской Федерации.

10.2. Основаниями для ограничения или прекращения доступа могут являться, в частности: нарушение условий настоящего Соглашения; передача доступа третьим лицам; распространение материалов Сервиса; использование автоматизированных средств получения контента; нарушение правил поведения в сообществе; размещение противоправного контента; совершение действий, способных причинить вред Исполнителю, другим Пользователям либо работе Сервиса.

10.3. При выявлении нарушения Исполнитель вправе без предварительного уведомления временно ограничить доступ Пользователя до выяснения обстоятельств, если дальнейшее использование Сервиса может повлечь ущерб для Исполнителя или других Пользователей.

10.4. В случае подтверждения нарушения Исполнитель вправе прекратить доступ Пользователя без возврата денежных средств, если такой возврат не предусмотрен императивными нормами законодательства Российской Федерации.

10.5. Приостановление или прекращение доступа не освобождает Пользователя от исполнения обязательств, возникших до момента ограничения доступа, включая

обязательства по соблюдению исключительных прав Исполнителя и требований о конфиденциальности.

10.6. Если доступ ограничен по ошибке либо вследствие технического сбоя, Исполнитель принимает разумные меры для восстановления доступа в кратчайший возможный срок после подтверждения соответствующих обстоятельств.

10.7. Пользователь вправе самостоятельно прекратить использование Сервиса путем отмены автоматического продления подписки. После окончания оплаченного периода доступ прекращается автоматически, если иное не предусмотрено условиями конкретного тарифа.

10.8. Удаление учетной записи Пользователя не прекращает действие положений настоящего Соглашения, которые по своей природе сохраняют силу после прекращения отношений сторон, включая положения об интеллектуальной собственности, ответственности, порядке разрешения споров и обработке персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.9. Исполнитель вправе прекратить предоставление Сервиса полностью либо в отношении отдельных функциональных возможностей. В таком случае Пользователи уведомляются в разумный срок, если это возможно с учетом конкретных обстоятельств.

10.10. Прекращение доступа к Сервису не препятствует Исполнителю использовать ранее созданные обезличенные статистические данные, а также исполнять обязанности по хранению информации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

11.1. Порядок возврата денежных средств определяется настоящим Соглашением, Публичной офертой, Политикой возврата, а также действующим законодательством Российской Федерации, включая Закон РФ «О защите прав потребителей» в части, подлежащей применению.

11.2. Поскольку доступ к цифровому контенту и функциональным возможностям Сервиса предоставляется Пользователю непосредственно после подтверждения оплаты, обязательство Исполнителя по предоставлению доступа считается исполненным с момента открытия такого доступа.

11.3. Если Пользователь получил доступ к закрытому Telegram-каналу, библиотеке материалов, Mini App, онлайн-мероприятиям либо иным цифровым материалам

Сервиса, это учитывается при рассмотрении вопроса о возврате денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Возврат денежных средств осуществляется только по письменному обращению Пользователя с указанием причин обращения, реквизитов платежа и данных, позволяющих идентифицировать Пользователя.

11.5. Исполнитель рассматривает заявление о возврате в разумный срок, но не позднее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Возврат денежных средств производится тем же способом оплаты, которым была произведена оплата, если иной порядок не согласован сторонами либо не предусмотрен техническими возможностями платежной системы.

11.7. Денежные средства не подлежат возврату в случаях, когда Пользователь утратил доступ к Сервису вследствие нарушения настоящего Соглашения, Правил сообщества либо законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено обязательными нормами закона.

11.8. Неиспользование Пользователем предоставленного доступа, пропуск онлайн-мероприятий, отсутствие активности в сообществе или отказ от использования материалов после получения доступа сами по себе не являются основанием для возврата денежных средств.

11.9. В случае удовлетворения требования о возврате доступ Пользователя к Сервису прекращается с момента принятия решения о возврате либо с момента фактического перечисления денежных средств — в зависимости от характера оказываемых услуг и технической возможности Исполнителя.

11.10. Более детальный порядок возврата денежных средств определяется отдельной Политикой возврата, являющейся неотъемлемой частью договорных документов NK | MEMBERS.

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», иными применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Политикой конфиденциальности и настоящим Соглашением.

12.2. Оформляя подписку, регистрируясь в Сервисе либо продолжая использовать его функциональные возможности, Пользователь подтверждает, что ознакомился с Политикой конфиденциальности и выражает согласие на обработку своих персональных данных в объеме, необходимом для исполнения настоящего Соглашения.

12.3. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Пользователя для целей регистрации, предоставления доступа к Сервису, обработки платежей, направления информационных сообщений, технической поддержки, исполнения требований законодательства Российской Федерации, а также улучшения качества работы Сервиса.

12.4. Перечень обрабатываемых персональных данных определяется целями обработки и может включать фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер телефона, Telegram ID, сведения об оплате, IP-адрес, технические данные устройства и иные сведения, добровольно предоставленные Пользователем.

12.5. Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.

12.6. Исполнитель вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам (операторам платежных систем, сервисам рассылок, облачным провайдерам, техническим подрядчикам и иным лицам), если это необходимо для исполнения настоящего Соглашения и допускается законодательством Российской Федерации.

12.7. Пользователь вправе обратиться к Исполнителю с запросом об уточнении, обновлении, ограничении обработки либо удалении своих персональных данных в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8. Прекращение использования Сервиса не означает автоматического удаления персональных данных, если их дальнейшее хранение необходимо для исполнения обязанностей Исполнителя, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.9. Более подробные условия обработки персональных данных содержатся в Политике конфиденциальности, являющейся самостоятельным документом и неотъемлемой частью договорной документации NK | MEMBERS.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его акцепта Пользователем и действует в течение всего периода использования Сервиса, а также в части обязательств, которые по своей природе сохраняют силу после прекращения использования Сервиса.

13.2. Акцептом настоящего Соглашения признается регистрация в Сервисе, оформление подписки, оплата услуг либо фактическое использование функциональных возможностей NK | MEMBERS.

13.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять настоящее Соглашение. Новая редакция вступает в силу с момента ее публикации, если иной срок не указан в самой редакции документа.

13.4. Продолжение использования Сервиса после вступления изменений в силу означает согласие Пользователя с новой редакцией Соглашения.

13.5. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, это не влияет на действительность остальных положений документа.

13.6. Все споры и разногласия стороны стремятся урегулировать путем переговоров и направления письменной претензии. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.7. К отношениям сторон применяется право Российской Федерации.

13.8. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Публичной офертой, Политикой конфиденциальности, Политикой возврата и иными документами NK | MEMBERS.

13.9. Актуальная редакция настоящего Пользовательского соглашения размещается Исполнителем в открытом доступе и доступна Пользователю до момента оформления подписки.

13.10. Реквизиты Исполнителя, сведения об операторе персональных данных и иная обязательная информация указываются в соответствующих разделах Публичной оферты либо иных официальных документах проекта.